

Título IV

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común

331. Señale la respuesta incorrecta. Según el Artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos:

- a) A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- b) A conocer en cualquier momento el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
- c) A conocer en cualquier momento el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución.
- d) A conocer en cualquier momento el plazo previsible de conclusión del procedimiento.

332. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos:

- a) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
- b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
- c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.
- d) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

333. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento tienen los siguientes derechos:

- a) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
- b) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
- c) A cumplir con las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
- d) A cumplir con las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 88.2.

334. Los interesados en un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, tendrán los siguientes derechos:

- a) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, anterior al trámite de audiencia.
- b) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
- c) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre la contrario.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

335. En el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

- a) A ser notificados de los hechos que se les imputen.

- b) A ser informados de las infracciones que los hechos imputados puedan constituir.
- c) A ser notificados de las sanciones que, en su caso, se les pudiera imponer.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

336. Señale la respuesta incorrecta. En el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

- a) A conocer la identidad del instructor.
- b) A conocer sus derechos procesales penales.
- c) A conocer la autoridad competente para imponer la sanción.
- d) A conocer la norma que atribuya la competencia a la autoridad que vaya a imponer la sanción.

337. Conforme al artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a no presentar datos y documentos:

- a) Que sean exigidos por el órgano instructor del procedimiento.
- b) Que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.
- c) Que hayan sido elaborados por las Administraciones Públicas.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

338. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los interesados en un procedimiento tendrán derecho a conocer los actos de trámite dictados:

- a) En cualquier momento.
- b) Con anterioridad al trámite de audiencia.
- c) Cuando le sean expuestos por el órgano instructor.
- d) Cuando sean actos de trámite cualificados.

339. Los interesados en un procedimiento administrativo que se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados:

- a) Presencialmente en los órganos administrativos correspondientes.
- b) Mediante la consulta de dicha información en el Punto de Acceso General electrónico que funcionará como un portal de acceso.
- c) Cuando así lo dispongan las normas del procedimiento.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

340. En función del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los interesados en un procedimiento tendrán derecho a:

- a) A conocer el órgano competente para resolver, antes de iniciar el procedimiento.
- b) A conocer el órgano competente para instruir y resolver, antes de iniciar el procedimiento.
- c) A conocer el órgano competente para instruir y resolver, en cualquier momento del procedimiento, pero una vez iniciado.
- d) No tiene derecho a conocer el órgano competente de resolución, pero sí el instructor en cualquier momento del procedimiento.

341. ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indican las clases de iniciación de un procedimiento?

- a) En el artículo 54, Capítulo II, del Título IV.
- b) En el artículo 53, Capítulo II, del Título IV.
- c) En el artículo 54, capítulo I, del Título IV.
- d) En el artículo 53, capítulo I, del Título IV.

342. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no, de iniciar el procedimiento:

- a) Con anterioridad al inicio del procedimiento.
- b) Una vez comenzado el procedimiento.
- c) Con anterioridad al trámite de audiencia.
- d) En cualquier momento del procedimiento.

343. Señale la respuesta incorrecta. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible:

- a) Los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento.
- b) La identificación del interesado en la sede electrónica.
- c) La identificación de la persona a personas que pudieran resultar responsables.
- d) Las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

344. ¿Qué órganos de la Administración no tendrán en sus funciones la realización de actuaciones previas, según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

- a) órganos que tengan atribuidas funciones de racionalización de procedimientos.
- b) órganos que tengan atribuidas funciones de averiguación.
- c) órganos que tengan atribuidas funciones de inspección.
- d) Órganos que tengan atribuidas funciones de investigación.

345. ¿En qué momento el órgano correspondiente podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer?

- a) Antes de iniciar el procedimiento administrativo.
- b) Iniciado el procedimiento administrativo.
- c) Antes del trámite de audiencia.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

346. ¿Qué órgano podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer

- a) El órgano administrativo competente para resolver.
- b) El órgano administrativo competente para resolver, de forma motivada.
- c) El órgano administrativo instructor.
- d) El órgano administrativo instructor, de forma motivada.

347. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, ¿qué órgano podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas?

- a) El órgano administrativo competente para resolver.
- b) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento.
- c) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de forma motivada.
- d) El órgano administrativo competente para resolver, de forma motivada.

348. El acuerdo de iniciación del procedimiento que confirme, modifique o levante las medidas provisionales deberá efectuarse en el plazo de:

- a) Quince días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- b) Diez días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- c) Cinco días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- d) Veinte días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.

349. Contra el acuerdo de iniciación de un procedimiento en relación a las medidas provisionales:

- a) No podrá ser objeto de recurso.
- b) Podrá ser objeto de alegaciones.
- c) Podrá ser objeto del recurso que proceda.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

350. En relación con las medidas provisionales, estas quedarán sin efecto:

- a) Si no se inicia el procedimiento en plazo.
- b) Cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

351. No podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

- a) Suspensión temporal de actividades.
- b) Prestación de fianzas.
- c) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
- d) Reclamación a terceros de deudas contraídas con ellos por el interesado.

352. No podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

- a) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
- b) Consignación de herencias familiares.
- c) La retención de ingresos a cuenta que deba abonar la Administración.
- d) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.

353. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con las medidas provisionales no es correcta?

- a) No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
- b) Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

- c) En todo caso, las medidas provisionales se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
- d) Los principios a los que se deben ajustar las medidas provisionales son proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad.

354. Señale la respuesta correcta. En relación con las medidas provisionales que se adopten en un procedimiento administrativo:

- a) No deberán ser motivadas.
- b) Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en plazo o el acuerdo de iniciación no contenga pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
- c) No se podrán adoptar si pudieran causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

355. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

- a) Retirada o intervención de bienes productivos.
- b) Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
- c) Cierre temporal del establecimiento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

356. ¿Contra el acuerdo de acumulación qué tipo de recurso procede?

- a) No procede recurso alguno.
- b) No procede recurso alguno, pero se pueden interponer alegaciones.
- c) Procede el recurso de alzada.
- d) Procede el recurso potestativo de reposición.

357. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer la acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:

- a) Cuando se trate de un procedimiento iniciado de oficio.
- b) Cuando se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.
- c) Cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación.
- d) Cuando sea el mismo o distinto órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación.

358. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio:

- a) Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa.
- b) Por acuerdo del órgano competente, como consecuencia de orden superior.
- c) Por acuerdo del órgano competente, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

559. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las distintas modalidades de iniciación de oficio de un procedimiento administrativo están especificadas en su:

- a) Artículo 58.

- b) Artículo 57.
- c) Artículo 66.
- d) Artículo 48.

360. Cuando nos referimos a la iniciación de un procedimiento administrativo, se entiende por propia iniciativa:

- a) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
- b) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
- c) La formulada por cualquier órgano administrativo que, aunque no tenga competencia para iniciar el mismo, tenga conocimiento de las circunstancias.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

361. Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden de inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior expresará en la medida de la posible:

- a) La persona o personas presuntamente responsables.
- b) Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa, y su tipificación.
- c) El órgano o unidad responsable de su gestión.
- d) El lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

362. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por petición razonada:

- a) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- b) La iniciación del procedimiento por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- d) La iniciación del procedimiento por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.

363. Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones de inicio de un procedimiento por parte de otros órganos expresaran en la medida de lo posible:

- a) La persona o personas presuntamente responsables.
- b) El órgano a unidad responsable de su gestión.
- c) Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa, y su tipificación.
- d) El lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

364. Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, las peticiones razonadas de inicio de un procedimiento por parte de otros órganos expresaran:

- a) La individualización de la lesión producida en una persona o grupo de personas.
- b) Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público.

- c) Su evaluación económica si fuera posible.
- d) Daños a terceros, si los hubiere.

365. Se entiende el inicio del procedimiento por denuncia, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) El acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- b) El acto por el que cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- c) El acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal, presenta denuncia contra la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- d) El acto por el que cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal, presenta denuncia contra la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

366. Las denuncias, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no deberán expresar:

- a) La identidad de la persona o personas que las presentan.
- b) El relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
- c) Cuando los hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión.
- d) La tipificación de las normas administrativas que se vulneran.

367. Cuando una denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento:

- a) No es necesaria su motivación y se notificara a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
- b) Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.
- c) Deberá ser motivada.
- d) Cuando hay un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas siempre debe iniciarse un procedimiento.

368. Señale la respuesta incorrecta. Cuando un denunciante haya participado en la comisión de una infracción con perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería cuando:

- a) Sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento a comprobar la infracción.
- b) Cese en la participación de la infracción.
- c) Repare o devuelva el menoscabo hecho a las Administraciones Públicas.
- d) No haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

369. Cuando un denunciante haya participado en la comisión de una infracción con perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá:

- a) Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de carácter no pecuniario, cuando cumpla con todas las condiciones de colaboración necesarias para ello.

- b) Reducir al denunciante el importe del pago de la multa que Le correspondería u otro tipo de carácter no pecuniario, cuando no cumpliendo con todas las condiciones de colaboración necesarias para ello, facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) No se le puede eximir de multas ni reducir el importe de multas una vez cometida la infracción.

370. El inicio de procedimiento por denuncia está detallado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo:

- a) Sesenta.
- b) Sesenta y dos.
- C) Sesenta y cuatro.
- d) Sesenta y cinco

371. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, como especialidad, se establecerá la debida separación entre:

- a) La fase instructora y la sancionadora, que se encomendara a órganos distintos.
- b) La fase instructora y la sancionadora, que se encomendara al mismo órgano.
- c) La fase instructora y la resolutoria, que se encomendara a órganos distintos o al mismo órgano.
- d) La fase instructora, resolutoria y ejecutoria que se encomendara a órganos distintos.

372. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.
- b) De oficio, por acuerdo del órgano competente o denuncia.
- c) De oficio o a instancia de parte, por acuerdo del órgano competente.
- d) De oficio o a instancia de parte, por acuerdo del órgano competente o denuncia.

373. De las siguientes afirmaciones en relación a las especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿cuál no es la afirmación correcta?

- a) Las especialidades en el inicio de los procedimientos sancionadores están detalladas en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.
- c) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
- d) La presentación de una denuncia confiere, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento.

374. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos administrativos no puede iniciarse a instancia de parte

- a) Procedimiento común.
- b) Procedimiento sancionador.
- c) Procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

375. ¿Cuándo se considerará que un órgano es competente para iniciar un procedimiento de naturaleza sancionadora?

- a) Cuando así lo determine un órgano superior.
- b) Cuando así lo determine las normas reguladoras del procedimiento.
- c) Cuando se interponga la denuncia ante él.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

376. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora:

- a) Debe concretar los hechos que motivan la incoación del procedimiento, pero no su posible calificación.
- b) Debe indicar el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento.
- c) No es necesaria ninguna previsión relacionada con el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento.
- d) Debe concretar los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación, pero no las sanciones que pudieran corresponder.

377. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora:

- a) Debe identificar la persona o personas presuntamente responsables.
- b) Debe identificar el órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia.
- c) Debe identificar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución.
- d) Especificará medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

378. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de:

- a) Un Pliego de cargos.
- b) Una Memoria de cargos.
- c) Un Informe de cargos.
- d) Un Pliego de calificación.

379. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener:

- a) La indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad y los efectos de tal reconocimiento.
- b) Órgano competente para la resolución del procedimiento y su régimen de recusación.
- c) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
- d) Órgano competente para la instrucción del procedimiento.

380. Según el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá indicarse que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación en procedimientos de naturaleza sancionadora, este:

- a) Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de los hechos sancionados.
- b) Deberá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de las personas, hechos sancionados y responsabilidades.
- c) Deberá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de las personas denunciadas y la responsabilidad imputada.
- d) Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

381. Para la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario:

- a) Que no hayan transcurrido dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.
- b) Que los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo establecido.
- c) Que no haya prescrito el derecho de reclamación del interesado.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

382. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece respecto al inicio de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) Que se puede iniciar en cualquier momento, aunque haya prescrito el derecho a reclamar del interesado, siempre que no hayan transcurrido diez años desde que se produjo el hecho que motiva la iniciación del procedimiento.
- b) Que el procedimiento iniciado no se instruirá si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el plazo establecido.
- c) Que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho.
- d) Que el acuerdo debe hacer referencia expresa a que no se tendrán en cuenta los documentos que aporten a los interesados, de tal forma que el procedimiento se sustanciara con los documentos que obren en poder de la Administración en el momento de dictarse el acuerdo de inicio del procedimiento.

383. ¿Cuál es el plazo marcado en el acuerdo de iniciación en un procedimiento de responsabilidad patrimonial para que los interesados aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo?

- a) Cinco días.
- b) Diez días.
- c) Quince días.
- d) Veinte días.

384. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial el procedimiento iniciado se instruirá:

- a) Siempre que los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo establecido.
- b) Siempre que los particulares presuntamente lesionados se personen antes del acuerdo de iniciación.
- c) Aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

385. Las solicitudes de iniciación de un procedimiento que se formulen no deberán contener obligatoriamente:

- a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- b) La dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
- c) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
- d) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

386. Una solicitud de iniciación de un procedimiento en su presentación no deberá contener obligatoriamente:

- a) El correspondiente código de identificación del registro de presentación.
- b) Lugar y fecha.
- c) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

387. Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados, si estos lo desconocen:

- a) El código orgánico del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- b) La dirección y localización del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- c) El código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- d) El código de organización del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

388. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, estos podrán exigir:

- a) Una fotocopia de los mismos.
- b) La correspondiente certificación que acredite la fecha y hora de presentación.
- c) El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

389. La utilización de los modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes son de:

- a) Uso voluntario, en algunas ocasiones.
- b) Uso obligatorio, en algunas ocasiones.
- c) Uso obligatorio.
- d) Uso voluntario.

390. La utilización en un procedimiento concreto de modelos específicos de presentación de solicitudes hechos por la Administración, será para los interesados de:

- a) Uso obligatorio, en algunas ocasiones.
- b) Uso voluntario, en algunas ocasiones.
- c) Uso obligatorio.
- d) Uso voluntario.

391. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dedica al contenido que deben tener las solicitudes de iniciación de los interesados?

- a) Artículo 64.
- b) Artículo 66.
- c) Artículo 68.
- d) Artículo 70.

392. En los sistemas normalizados de solicitudes se podrá ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete:

- a) Verdadero.
- b) Falso.
- c) Solo cuando dichas solicitudes estén desarrolladas en un reglamento.
- d) En ningún caso.

393. Las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas, ¿podrán ser formuladas en una única solicitud de iniciación?

- a) En todo caso.
- b) Siempre que tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar.
- c) Si tienen un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar y si la norma reguladora del procedimiento específico no dispone otra cosa.
- d) En ningún caso, salvo autorización expresa de la norma reguladora del procedimiento.

394. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial podrán ser iniciados:

- a) Siempre de oficio por el órgano competente.
- b) De oficio a instancia de parte.
- c) Solo por solicitud de persona interesada.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

395. El derecho a reclamar en un proceso de responsabilidad patrimonial prescribirá:

- a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- b) A los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) A los dos años de manifestarse el efecto lesivo que motive la indemnización.
- d) A los seis meses de manifestarse el efecto lesivo que motive la indemnización.

396. En un caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse:

- a) Desde la curación.
- b) Desde que se produjo la lesión.
- c) Desde la determinación del alcance de las secuelas.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

397. En los casos de responsabilidad patrimonial en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

- a) Al año de haberse producido la resolución administrativa.
- b) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- c) Al año de haberse notificado la sentencia definitiva.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

398. En los casos de responsabilidad patrimonial referidos en el artículo 32.4 y 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá:

- a) A los cinco años de su Publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
- b) Al año de su Publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
- c) Al año de ser dictada la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es Correcta.

399. En una solicitud de iniciación en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es preceptivo especificar:

- a) Las lesiones producidas.
- b) La presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público.
- c) La precisa evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
- d) El momento en que la lesión efectivamente se produjo.

400. Cuando una solicitud es presentada presencialmente en un registro por algún interesado obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas:

- a) Se requerirá al interesado para que lo haga a través de presentación electrónica.
- b) Se requerirá al interesado para que lo subsane a través de su presentación electrónica.
- c) Se admitirá la presentación y continuará el procedimiento.
- d) No se admitirá, debiendo hacerse por presentación electrónica.

401. En el supuesto que una persona jurídica presente una solicitud presencialmente y la Administración le requiera para que la subsane a través de su presentación electrónica, se considerará como fecha de presentación de la solicitud:

- a) El mismo día de presentación de la solicitud.
- b) El día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.
- c) La fecha en que haya sido realizado el requerimiento.
- d) La fecha en que haya sido realizada la Subsanación.

402. Si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de:

- a) 5 días.
- b) 10 días.
- c) 15 días.
- d) 20 días.

- 403. Si el interesado no atiende la subsanación de la falta o acompañe los documentos preceptivos en la presentación de una solicitud de iniciación:**
- a) Se le tendrá por desistido de su petición.
 - b) Se entenderá que renuncia a su derecho.
 - c) Se paralizará el procedimiento.
 - d) Se producirá la caducidad cuando concluya el plazo concedido.
- 404. El plazo de subsanación y mejora de una solicitud de iniciación podrá ser ampliado prudencialmente, a petición del interesado a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales:**
- a) Hasta 30 días.
 - b) Hasta 15 días.
 - c) Hasta 10 días.
 - d) Hasta 5 días.
- 405. La ampliación de plazo para subsanación y mejora de una solicitud podrá hacerse siempre que no se trate de los siguientes procedimientos:**
- a) Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
 - b) Procedimientos de reconocimiento de derechos.
 - c) Procedimientos de concurrencia competitiva o procedimientos selectivos.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
- 406. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, estos podrán modificar o mejorar voluntariamente los términos de dicha solicitud:**
- a) Por su propia iniciativa.
 - b) Por iniciativa o sugerencia del órgano competente.
 - c) En ningún caso.
 - d) Solo cuando esté permitido en un reglamento para tipos de solicitudes determinadas.
- 407. Las posibles modificaciones o mejoras voluntarias en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados se incorporarán a su respectivo procedimiento mediante:**
- a) Comparecencia personal.
 - b) Declaración responsable.
 - c) Acta sucinta.
 - d) Comunicación.
- 408. En el caso de que un interesado no subsane una solicitud de Iniciación defectuosa o incompleta, la actuación de la Administración consistirá en:**
- a) Una resolución con la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, teniéndole por desistido de la petición.
 - b) Se le tendrá desistido de su petición y se archivarán las actuaciones.
 - c) La suspensión del procedimiento.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 409. La eliminación de trámites innecesarios, disminuir la burocracia administrativa, y disminuir obstáculos para que los ciudadanos puedan ejercer actividades o derechos de una forma rápida, se favorece por la existencia de:**
- a) La declaración responsable.

- b) La comunicación.
- c) La solicitud electrónica de iniciación de procedimiento.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

410. Según el artículo 69.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho a facultad para su ejercicio:

- a) Únicamente será exigible una declaración responsable.
- b) Únicamente será exigible una declaración responsable o una comunicación, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
- c) Únicamente será exigible una comunicación.
- d) Son exigibles una declaración responsable y la correspondiente comunicación para iniciar la actividad.

411. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación:

- a) Determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
- b) Determinará la incoación de un expediente inmediato de subsanación.
- c) Podrán exigirse responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

412. La resolución de la Administración Pública que declare la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación podrá:

- a) Determinar la obligación del Interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento de la actividad correspondiente.
- b) Determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley.
- c) Determinar la obligación del Interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

413. Señale la respuesta incorrecta. A los efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente:

- a) Para obtener el reconocimiento de una derecho o facultad o para su ejercicio.
- b) Y que dispone de la documentación que así lo acredita.
- c) Y que pondrá a disposición de la Administración la documentación necesaria cuando le sea requerida.
- d) Y que se compromete a iniciar la actividad declarada.

414. Las Administraciones Públicas podrán requerir al interesado que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente manifestados en la declaración responsable:

- a) En cualquier momento.
- b) Cuando se inicie la actividad.
- c) Cuando se termine la actividad.

d) Anualmente.

415. A los efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados:

- a) Ponen en conocimiento de las Administraciones Públicas el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
- b) Ponen en conocimiento de las Administraciones Públicas competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante.
- c) Ponen en conocimiento de las Administraciones Públicas competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante, para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

416. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde:

- a) El día de su presentación.
- b) El día siguiente de su presentación.
- c) Desde el día de su efectiva comprobación por las Administraciones Públicas.
- d) El día de inicio de la actividad.

417. Las comunicaciones, en relación con la declaración responsable y comunicación a las Administraciones Públicas, también podrá presentarse:

- a) Dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad.
- b) Dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad, cuando la legislación correspondiente la prevea expresamente.
- c) Nunca en un plazo posterior al inicio de la actividad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

418. Señale la respuesta más completa. Es deber de las Administraciones Públicas tener modelos de declaración responsable y comunicación:

- a) Permanentemente Publicados y actualizados, y fácilmente accesibles a los interesados.
- b) Permanentemente actualizados.
- c) De fácil cumplimentación.
- d) Que puedan ser presentados presencialmente.

419. ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se detalla el funcionamiento de los documentos de la declaración responsable y la comunicación?

- a) Sesenta y seis.
- b) Sesenta y siete.
- c) Sesenta y nueve.
- d) Setenta.

420. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, forma parte de un expediente administrativo:

- a) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa.
- b) Las diligencias encaminadas a ejecutar una resolución administrativa.
- c) Las actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

421. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes tendrán formato electrónico

- a) Se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos.
- b) Contendrá el índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
- c) Deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- d) No es obligatoria la disponibilidad de los expedientes en formato electrónico.

422. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no formará parte del expediente administrativo:

- a) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
- b) El índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
- c) La copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- d) Los informes preceptivos y facultativos.

423. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico:

- a) Se enviará completo, y acompañado de un índice, de los documentos que contenga.
- b) Se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga.
- c) Se enviará completo, foliado, acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga.
- d) Se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice de los documentos que contenga.

424. Los expedientes administrativos se formarán mediante la agregación ordenada de:

- a) Documentos, pruebas, dictámenes e informes.
- b) Aplicaciones, ficheros, bases de datos informáticas, comunicaciones e informes internos.
- c) Acuerdos, notificaciones y demás diligencias, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

425. En función del artículo 70.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formarán parte de un expediente administrativo:

- a) Todas las comunicaciones e informes internos relacionados con el expediente.
- b) Todos los informes internos relacionados con el expediente.
- c) Todos los informes preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
- d) Todos los informes vinculantes que se emitan antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

426. El procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:

- a) Impulso.
- b) Transparencia.

- c) Publicidad.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

427. Señale la respuesta incorrecta. En el despacho de los expedientes, según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Siempre se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
- b) Se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- c) El incumplimiento de lo dispuesto para el despacho de los expedientes por orden riguroso de incoación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor.
- d) El incumplimiento de lo dispuesto para el despacho de los expedientes por orden riguroso de incoación podrá dar lugar a la remoción del puesto de trabajo.

428. En relación al impulso del procedimiento será responsable directo de la tramitación de dicho procedimiento administrativo:

- a) El órgano competente para la tramitación del procedimiento.
- b) Los titulares de la unidad administrativa encargada de la tramitación del mismo.
- c) Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función.
- d) El superior jerárquico del titular de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función.

429. ¿A qué principio se alude en el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al establecer que se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo?

- a) Principio de simplificación administrativa.
- b) Principio de celeridad.
- c) Principios de transparencia y publicidad.
- d) Ninguna es correcta.

430. Relativo a la concentración de trámites, al solicitar trámites que deban ser cumplidos por otros órganos deberá consignarse en la comunicación cursada:

- a) La concentración de trámites que debe efectuarse.
- b) El plazo legal establecido al efecto.
- c) Los órganos que deben hacer la concentración de trámites.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

431. En caso de que un interesado no cumpla con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de trámites:

- a) Se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite.
- b) Se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Se declarará la caducidad del procedimiento.

432. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

- a) 5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- b) 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- c) 15 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- d) 20 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

433. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento:

- a) Suspenderán la tramitación del procedimiento.
- b) Salvo alguna excepción, no suspenderán la tramitación del mismo, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
- c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones.
- d) Ninguna es correcta.

434. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes cuestiones incidentales suscitadas en el procedimiento, suspenden la tramitación del mismo:

- a) La recusación.
- b) La nulidad de actuaciones.
- c) La anulabilidad de actuaciones.
- d) Ninguna cuestión incidental suspende la tramitación de un procedimiento.

435. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán:

- a) Garantizar el control de los tiempos y plazos.
- b) Garantizar la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes.
- c) Facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

436. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán:

- a) De oficio.
- b) A través de medios electrónicos.
- c) Por el órgano que trámite el procedimiento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

437. En relación a los actos de instrucción, el órgano instructor de un procedimiento adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de:

- a) Contradicción.
- b) Igualdad.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) imparcialidad.

438. En el ámbito de la Administración Pública el principio de contradicción consiste en:

- a) Que las actuaciones de la Administración Pública no entran en contradicción con el ordenamiento jurídico.
- b) Que los intereses de la Administración puedan ser contrarios a los intereses de un interesado.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Que se pueda ejercer un derecho de réplica por parte del interesado durante la instrucción del procedimiento.

439. Indique la afirmación correcta. En la instrucción de un procedimiento, ¿pueden proponer actuaciones los interesados?

- a) Si, aquellas que requieran su intervención.
- b) Si, aquellas que constituyan trámites legal y reglamentariamente establecidos.
- c) No, dicha potestad solo corresponde al órgano que trámite el procedimiento.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

440. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse:

- a) En la forma que resulte más conveniente para los interesados.
- b) En la forma que sea compatible, en la medida de la posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
- c) En la forma que sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales, profesionales o personales.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

441. Las alegaciones de los interesados sobre defectos de tramitación en un procedimiento administrativo:

- a) Da Lugar a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
- b) Podrá dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.
- c) Da lugar a la subsanación de dichos defectos sin acarrear responsabilidades disciplinarias.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

442. Los interesados en un procedimiento podrán alegar los defectos de tramitación:

- a) En el trámite de información pública,
- b) En todo momento.
- c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- d) Cuando sean requeridos a ello.

443. Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:

- a) En cualquier momento del procedimiento.
- b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- c) Cuando les sea requerido.
- d) En cualquier momento del procedimiento con anterioridad a la propuesta de resolución.

444. Las alegaciones y documentos u otros elementos de juicio aportados por los interesados:

- a) Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que se hayan aportado con anterioridad al trámite de audiencia.

- b) Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
 - c) Podrán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que se hayan aportado con anterioridad al trámite de audiencia.
 - d) Deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, siempre que hayan sido solicitados por el órgano instructor.
- 445. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor de la misma acordada la apertura de un periodo de prueba por un plazo:**
- a) No superior a treinta días ni inferior a diez.
 - b) No superior a treinta días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo considere necesario, a petición del interesado, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por plazo no superior a quince días.
 - c) No superior a treinta días ni inferior a quince.
 - d) No superior a veinte días ni inferior a diez.
- 446. Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba:**
- a) Por un plazo no superior a diez días.
 - b) Por un plazo no superior a quince días.
 - c) Por un plazo no superior a veinte días.
 - d) Por un plazo no superior a treinta días.
- 447. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes:**
- a) No vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
 - b) Vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
 - c) No vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos que substancien.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 448. El instructor de un procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:**
- a) Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
 - b) No podrá rechazar ninguna prueba propuesta.
 - c) Sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 449. Cuando la prueba en un procedimiento administrativo consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, se entenderá que este tiene carácter:**
- a) Voluntario y no vinculante.
 - b) Preceptivo y vinculante.
 - c) Voluntario.
 - d) Preceptivo.
- 450. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos:**

- a) Deberá incluirse en la resolución.
- b) Deberá incluirse en la propuesta de resolución.
- c) No es necesario que figure en la resolución.
- d) Deberá figurar en la resolución sus conclusiones básicas.

451. En un trámite de prueba las actas de inspección por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad harán prueba de los hechos constatados:

- a) Siempre que se hayan observado los requisitos legales, salvo que se acredite lo contrario.
- b) Siempre que se hayan observado los requisitos legales.
- c) En todo caso.
- d) Por cualquier funcionario, aunque no tenga condición de autoridad, siempre que se hayan observado los requisitos legales.

452. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en:

- a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) El Código Civil.
- c) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- d) La Constitución Española de 1978.

453. Según el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración comunicará el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas admitidas:

- a) Con antelación suficiente.
- b) Con plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
- c) Con un plazo no superior a diez días.
- d) Con un plazo de quince días.

454. En la notificación de una práctica de prueba se consignarán los siguientes datos:

- a) Lugar y fecha de la práctica de la prueba.
- b) Hora de la práctica de la prueba.
- c) La posibilidad de que el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

455. Indique la afirmación incorrecta. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración:

- a) La Administración podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
- b) La liquidación de los gastos se practicada uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos.
- c) La Administración no podrá exigir el anticipo de los mismos y determinará su importe final en la Liquidación definitiva.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

456. En el caso de tener que practicarse pruebas en la tramitación de un procedimiento administrativo, los gastos de la práctica de estas pruebas corren a cargo de:

- a) La Administración Pública.
- b) El interesado.
- c) La Administración Pública o del interesado, proporcionalmente dependiendo de cada caso.
- d) La Administración Pública o del interesado, según los casos.

457. A efectos de la resolución de un procedimiento, se solicitarán aquellos informes:

- a) Que sean facultativos.
- b) Que sean vinculantes para la resolución del procedimiento.
- c) Que sean de vital importancia para la decisión del mismo.
- d) Que sean preceptivos por las disposiciones Legales, y los que se Juzguen necesarios para resolver.

458. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán los informes que se juzguen necesarios para resolver:

- a) Citándose el precepto que los exija y fundamentando la conveniencia de reclamarlos.
- b) Citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos y los términos en que debe ser emitido.
- c) Fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.
- d) Citándose la naturaleza del informe, el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

459. El artículo 80 da la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la emisión de informes, establece:

- a) Que serán emitidos a través de medios electrónicos
- b) Que los informes serán facultativos y vinculantes.
- c) Que serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de plazos del procedimiento permita o exija otro mayor o menor.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

460. ¿Qué ocurriría de no emitirse un informe no preceptivo en el plazo señalado?

- a) No se podrán seguir las actuaciones.
- b) Se podrán seguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora.
- c) Se paralizarán las actuaciones hasta que sea emitido el informe,
- d) Se podrá suspender el transcurso del plazo máxima legal para resolver el procedimiento.

461. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los informes, salvo disposición expresa en contrario, serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Preceptivos y no vinculantes.
- c) Facultativos y vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

462. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de:

- a) Cinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- b) Diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- c) Quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- d) Veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita a exija otro plazo mayor o menor.

463. De no emitirse un informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de:

- a) Un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- b) Un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- c) Un informe preceptivo y vinculante, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
- d) Un informe preceptivo y vinculante, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máxima legal para resolver el procedimiento.

464. Si un informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquel se hubiera emitido:

- a) No se podrán proseguir las actuaciones.
- b) Se paralizará el procedimiento.
- c) Se podrán seguir las actuaciones.
- d) Se deberán proseguir las actuaciones.

465. En función del artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas un informe emitido fuera de plazo:

- a) Deberá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
- b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
- c) Será declarado nulo.
- d) No causará ningún efecto.

466. ¿En qué procedimiento de Responsabilidad patrimonial, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma?

- a) En el caso de reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
- b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a la cantidad señalada en el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, entre otros casos.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Para cualquier cuantía reclamada, cuando deba pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado.

467. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder su plazo de Emisión de:

- a) Treinta días.
- b) Veinte días.
- c) Quince días.
- d) Diez días.

468. Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado a, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial sean de cuantía igual o superior a:

- a) 100.000€ o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
- b) 50.000€ o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
- c) 25.000€ o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
- d) 15.000€ o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

469. ¿Qué plazo tiene el órgano instructor de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para remitir al órgano competente para solicitar el dictamen de una propuesta de resolución o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento’?

- a) Treinta días.
- b) Veinte días.
- c) Quince días.
- d) Diez días.

470. Los dictámenes preceptivos solicitados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial al Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma deberá emitirse en un plazo de:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) Treinta días.

471. Los dictámenes preceptivos solicitados en un procedimiento de responsabilidad patrimonial al Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma deberán pronunciarse sobre:

- a) La existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
- b) En su caso, sobre la valoración del daño causado de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
- c) En su caso, sobre la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

472. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia será preceptivo el informe de:

- a) El Consejo General del Poder Judicial.
- b) El Ministro de Justicia.

- c) El Consejo de Estado.
- d) El órgano consultivo de la comunidad autónoma correspondiente.

473. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el informe preceptivo que se ha de solicitar al órgano judicial correspondiente será evacuado en el plazo máximo de:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) Cuatro meses.

474. El plazo establecido en el trámite de audiencia para que los interesados en el procedimiento aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes será:

- a) Un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
- b) Un plazo de quince días.
- c) Un plazo de diez días.
- d) Un plazo no inferior a diez días ni superior a treinta.

475. En relación al trámite de audiencia se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, el procedimiento instruido:

- a) En cualquier momento.
- b) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
- c) Cuando lo solicite el interesado.
- d) Una vez redactada la propuesta de resolución.

476. Si en un procedimiento administrativo hay que solicitar un informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, la audiencia a los interesados será:

- a) Posterior o anterior a la solicitud del informe. es indiferente.
- b) Posterior a la solicitud del informe.
- c) Anterior a la solicitud del informe.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

477. Una vez abierto el trámite de audiencia los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones:

- a) Se tendrá por realizado el trámite.
- b) Se tendrá por realizado el trámite y se comunicará a los interesados.
- c) Podrán efectuar alegaciones y aportar nuevos documentos o justificaciones en un trámite posterior.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

478. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado:

- a) Se realizará el trámite de audiencia.
- b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia.

- c) Se prescindirá del trámite de audiencia.
- d) El trámite de audiencia será a petición del interesado.

479. En el ámbito de la Administración Pública el principio de participación en el trámite de audiencia consiste en:

- a) Dar la posibilidad al interesado de consultar el índice de su expediente a título informativo.
- b) Dar la posibilidad al interesado de consultar su expediente y todos y cada uno de los documentos que lo formen, para que lo examine y alegue lo que considere, participando de este modo de forma activa en el procedimiento que le afecta.
- c) La posibilidad de Impulsar una resolución por pacto o convenio entre las partes.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

480. Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia:

- a) A los interesados.
- b) A la Administración.
- c) Al contratista.
- d) A los perjudicados.

481. conforme al artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la audiencia al interesado en un procedimiento administrativo:

- a) Es preceptiva en todo caso.
- b) Es preceptiva en determinados casos tasados.
- c) Puede no darse en determinados casos tasados.
- d) Es facultativa siempre.

482. En un trámite de información pública el examen del expediente correspondiente a la parte del mismo que se acuerde podrá ser realizado por:

- a) El interesado o interesados en el procedimiento.
- b) Per las personas autorizadas en el anuncio de dicho trámite.
- c) Por cualquier persona física o jurídica.
- d) Los interesados y sus representantes.

483. Aquellas personas que presenten alegaciones u observaciones en un trámite de información pública:

- a) Adquiere la condición de interesado en el procedimiento.
- b) Tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.
- c) No es preceptiva que la Administración les dé una respuesta razonada.
- d) Tienen derecho a que la Administración les dé una respuesta común, pero no individualizada.

484. El plazo para formular alegaciones en un procedimiento en el periodo de información pública será:

- a) De quince días.
- b) De veinte días.
- c) No inferior a veinte días.

d) No inferior a diez días ni superior a treinta.

485. Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública:

a) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento.

b) El órgano instructor del procedimiento.

c) El órgano que ha iniciado el procedimiento.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

486. La incomparecencia en el trámite de información pública según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

a) Paralizará el procedimiento.

b) Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

c) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

487. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al periodo de información pública:

a) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por si misma, la condición de interesado.

b) Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada.

c) La información Publicada en el Diario oficial correspondiente consistirá en un anuncio de las particularidades de la consulta.

d) El plazo de alegaciones no podrá ser inferior a veinte días.

488. En un proceso de información pública el anuncio Publicado en el Diario oficial correspondiente deberá señalar:

a) El Lugar de exhibición y el plazo para formular alegaciones.

b) El lugar de exhibición y la modalidad de consulta,

c) El plazo para formular alegaciones, los recursos que puede interponer el compareciente, y el lugar de exhibición.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

489. Una causa establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la terminación del procedimiento, es la renuncia al derecho en que se funde la solicitud:

a) Verdadero.

b) Verdadero, siempre y cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico.

c) Falso.

d) Verdadero, siempre que tal renuncia esté admitida en la normativa particular de ese procedimiento.

490. No pondrán fin al procedimiento administrativo, según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

a) La resolución.

b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

- c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, si esa renuncia es permitida por el ordenamiento jurídico.
 - d) La declaración de caducidad.
- 491. No pondrán fin al procedimiento administrativo, según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:**
- a) La ausencia de precepto legal de aplicación.
 - b) La declaración de caducidad.
 - c) La resolución.
 - d) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
- 492. La resolución que ponga fin a un procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas deberá:**
- a) Ser motivada en todo caso.
 - b) Ser motivada en algunos casos.
 - c) Solo es preceptiva su motivación en casos de sanciones y de responsabilidad material.
 - d) La motivación de las resoluciones administrativas, como norma general, es facultativa.
- 493. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad:**
- a) Se impondrá la sanción y se continuará el procedimiento.
 - b) Se notificará al infractor la propuesta de sanción.
 - c) Continuará el procedimiento con la aceptación o no de dicha responsabilidad.
 - d) Se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- 494. En el supuesto de procedimientos sancionadores, cuando la sanción de que se trate consista en una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, el pago voluntario por al presunto responsable:**
- a) Implicará la terminación del procedimiento, siempre que se haya justificado la improcedencia de la sanción de carácter no pecuniaria, salvo en la relativo a la reposición de la situación alterada o la determinación de la indemnización por daños y perjuicios.
 - b) Supondrá una reducción en la sanción de al menos el 20% sobre el importe de la misma.
 - c) Las respuestas a y b son correctas.
 - d) Implicará la terminación del procedimiento, al suponer el pago voluntario el reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor.
- 495. Cuando una sanción tenga Únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estas reducciones de, al menos:**
- a) Diez por ciento.
 - b) Veinte por ciento.
 - c) Treinta por ciento.
 - d) Cuarenta por ciento.
- 496. En relación a las reducciones aplicables a una sanción, cuando está tenga únicamente carácter pecuniario, indique la afirmación que no es correcta:**
- a) Las citadas reducciones de sanción deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento.
 - b) La efectividad de las reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

- c) El porcentaje de reducción estipulado en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, podrá ser incrementado reglamentariamente.
- d) Las citadas reducciones de sanción deberán estar determinadas en la notificación de resolución del procedimiento.

497. El porcentaje de reducción previsto para el pago voluntario de sanciones de carácter pecuniario podrá:

- a) Ser incrementado o disminuido mediante Reglamento.
- b) Ser incrementado o disminuido mediante ley.
- c) Ser disminuido mediante ley.
- d) Ser incrementado mediante reglamento.

498. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial los criterios para calcular y abonar una indemnización pactada por terminación convencional se establecen en:

- a) El artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo General de las Administraciones Públicas.
- b) El artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) El artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- d) El artículo 34 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

499. El contenido mínimo de acuerdos, pactos, convenios o contratos que puedan tener la consideración de acto finalizador del procedimiento consistirá en:

- a) La identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial y el plazo de vigencia.
- b) El fundamento jurídico de dichos acuerdos, pactos, convenios o contratos.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) El interés público que tiene encomendado el objeto de dicho acuerdo, pacto, convenio a contrato y sus efectos y régimen jurídico específico.

500. Señale la respuesta incorrecta. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado siempre que:

- a) No sean contrarios al ordenamiento jurídico.
- b) Estén tipificados en la normativa jurídica.
- c) Tengan por objeto satisfacer el interés público encomendado.
- d) Que no versen sobre materias no susceptibles de transacción.

501. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos celebrados por la Administración con los interesados deberán Publicarse o no en función de:

- a) El ámbito personal, funcional y territorial.
- b) El plazo de vigencia.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) La naturaleza de los mismos y las personas a las que estuvieran destinados.

502. ¿Qué órganos deberán dar su aprobación expresa cuando los acuerdos de una terminación convencional versen sobre materias de su competencia directa?

- a) El Consejo General del Poder Judicial.
- b) El Consejo de Ministros.
- c) Órgano ejecutivo equivalentes al Consejo de Ministros en las comunidades autónomas.

d) Las respuestas b y c son correctas.

503. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, en el caso de una terminación convencional, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar:

a) Los criterios de cálculo de la cuantía de indemnización.

b) Los antecedentes y la motivación del acuerdo pactado.

c) La cuantía y el modo de indemnización.

d) Las respuestas a y b son correctas.

504. Los actos o instrumentos en los que se concrete la terminación convencional de un procedimiento:

a) No pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos.

b) Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter vinculante en la resolución que les ponga fin.

c) Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

d) Pueden tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter no vinculante en la resolución que les ponga fin.

505. En relación con las actuaciones complementarias para resolver el procedimiento reguladas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo para la realización de dichas actuaciones complementarias?

a) Un plazo no superior a siete días.

b) Un plazo no superior a diez días.

c) Un plazo no superior a veinte días.

d) Un plazo no superior a quince días.

506. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se concede a los interesados para formular alegaciones tras la finalización de las actuaciones complementarias?

a) 20 días.

b) 10 días.

c) 10 días.

d) 7 días.

507. El órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento:

a) Antes de dictar resolución.

b) En la resolución.

c) Antes del trámite de audiencia.

d) Antes del trámite de información pública.

508. En relación a las actuaciones complementarias estipuladas en el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, ¿los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento tendrán la consideración de actuaciones complementarias?

a) SI.

- b) No.
- c) Sí, dependiendo de la naturaleza del informe.
- d) Depende de si los informes son facultativos y no vinculantes.

509. ¿Qué ocurre con el plazo para resolver el procedimiento hasta la terminación de las actuaciones complementarias, según el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?

- a) Depende de la decisión del órgano instructor.
- b) No afecta a dicho plazo.
- c) Queda suspendido.
- d) Depende de la naturaleza de las actuaciones complementarias.

510. Señale la respuesta más completa. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias indispensables para resolver un procedimiento:

- a) Deberá ser notificado.
- b) Deberá ser motivado y notificado a los interesados.
- c) Deberá ser motivado.
- d) No es necesaria su motivación, ni su comunicación a los interesados.

511. Cuando del procedimiento se deriven cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados:

- a) El órgano instructor deberá elevar al competente para resolver una propuesta de resolución.
- b) El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniendo de manifiesto a los interesados, para que formulen alegaciones y en su caso aporten medios de prueba.
- c) El órgano competente incoará un nuevo procedimiento.
- d) El órgano competente podrá aceptarlas y que formen parte del procedimiento cuando la autenticidad e integridad de las mismas se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la ley.

512. Señale la afirmación incorrecta en relación con el contenido de las resoluciones administrativas:

- a) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
- b) Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas.
- c) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial.
- d) La Administración podrá solicitar al interesado la presentación de una nueva solicitud para la resolución de cuestiones conexas.

513. El plazo para que un órgano administrativo vaya a pronunciarse sobre cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, lo ponga de manifiesto a dichos interesados para que formulen alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba, será de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Veinte días
- d) Treinta días.

514. Señale la opción incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones de un procedimiento administrativo expresaran:

- a) La decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
- b) Los recursos que contra la misma procedan.
- c) El órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse los recursos que procedan.
- d) La decisión, que será siempre motivada.

515. Señale la afirmación incorrecta en relación con el contenido de las resoluciones administrativas:

- a) En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso.
- b) Se podrá acordar la admisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico, o manifiestamente carentes de fundamento.
- c) Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la vigente Ley del Procedimiento Administrativo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

516. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución de un procedimiento administrativo:

- a) Cuando se incorporen al texto de la misma.
- b) En cualquier caso.
- c) En ningún caso.
- d) Cuando los informes sean preceptivos y vinculantes.

517. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el artículo dedicado al contenido de las resoluciones da los procedimientos administrativos es:

- a) El artículo 86.
- b) El artículo 87.
- c) El artículo 88.
- d) El artículo 89.

518. En función de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano:

- a) Será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una resolución.
- b) Será necesario que el instructor eleve al órgano competente el expediente completo.
- c) Será necesario que el instructor eleve, al órgano competente para resolver, una propuesta de resolución.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

519. ¿Qué se entiende por cuestiones conexas en el ámbito de la ley de procedimiento administrativo?

- a) Son cuestiones que no tienen conexión con la cuestión principal.
- b) Son cuestiones que establecen conexiones entre varios expedientes en trámite.

- c) Son cuestiones que tienen conexión con un procedimiento anterior.
- d) Son aquellas cuestiones que se encuentran conectadas o guarden relación con la cuestión principal.

520. ¿Qué se conoce en el ámbito del derecho administrativo como el principio de la prohibición de la reformato in peius

- a) La prohibición de agravar la situación inicial de un interesado en el mismo procedimiento.
- b) La prohibición de abrir nuevos procedimientos conexos con el procedimiento en trámite.
- c) La prohibición de que la resolución no sea Congruente con la petición del interesado.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

521. Según el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Derecho Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración puede acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico. Como excepción a esta potestad podemos señalar:

- a) El derecho a tener un trámite de audiencia.
- b) El derecho a interponer recursos administrativos.
- c) El derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución.
- d) El derecho a ir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

522. Señale la afirmación correcta. La resolución de un procedimiento administrativo:

- a) Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado.
- b) Puede conceder más de lo solicitado por el interesado.
- c) Debe resolver lo que juzgue la Administración en relación al expediente que se tramite a instancias del interesado.
- d) Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente.

523. En los procedimientos de carácter sancionador y en determinadas circunstancias, ¿qué órgano puede resolver el procedimiento con el archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de una propuesta de resolución?

- a) El órgano al que le corresponda la resolución del procedimiento.
- b) El órgano instructor del procedimiento.
- c) El órgano superior al que le corresponda la resolución del procedimiento.
- d) En este caso no hay excepción respecto al procedimiento administrativo común.

524. ¿Qué circunstancias se pueden poner de manifiesto durante la instrucción de un procedimiento sancionador, para que el órgano competente pueda resolver la finalización del procedimiento sin que sea necesario formular propuesta de resolución?

- a) La inexistencia de hechos que puedan constituir la infracción.
- b) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- c) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o aparezcan exentos de responsabilidad.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

525. El órgano competente resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

- b) Cuando los hechos no resulten acreditados.
- c) Cuando se haya restituido el daño causado.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

526. Una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados, en los casos de:

- a) Procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- b) Procedimiento sancionador.
- c) Procedimiento de recaudación.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

527. La propuesta de resolución de un procedimiento de carácter sancionador deberá indicar:

- a) La puesta de manifiesto del procedimiento.
- b) El plazo para formular alegaciones.
- c) El plazo para presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

528. En la propuesta de resolución de un procedimiento de carácter sancionador la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no es necesaria la inclusión de:

- a) Las sanciones penales que se propongan.
- b) La determinación de la infracción que, en su caso, los hechos probados constituyan.
- c) La sanción que se proponga y la valoración de las pruebas practicadas.
- d) Los hechos que se consideren probados de forma motivada y su exacta calificación jurídica.

529. Cuando la instrucción de un procedimiento de carácter sancionador concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad:

- a) Se desestimaré por silencio administrativo.
- b) La resolución declarará, motivadamente, esa circunstancia.
- c) La propuesta de resolución declarará esa circunstancia.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

530. La resolución que ponga fin a un procedimiento sancionador:

- a) Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.
- b) Será ejecutiva conforme a lo dispuesto en su normativa de desarrollo y supletoriamente con lo establecido en la Ley 39/2015, de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) Será ejecutiva desde la fecha en que se dicte.
- d) Ninguna es correcta.

531. En procedimientos de carácter sancionador, además del contenido previsto en los artículos 88 y 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no será necesario que la resolución contenga:

- a) La valoración de las pruebas practicadas.
- b) Los hechos y, en su caso, la persona a personas responsables.
- c) La infracción o infracciones cometidas,
- d) Las responsabilidades penales a las que podría hacer frente el interesado.

- 532. Cuando la resolución de un procedimiento de carácter sancionador sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente:**
- a) Si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa.
 - b) Si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso potestativo de reposición contra la resolución firme en vía administrativa.
 - c) Si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso de alzada contra la resolución firme en vía administrativa.
 - d) Si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso extraordinario de revisión contra la resolución firme en vía administrativa.
- 533. Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer el correspondiente recurso contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:**
- a) Haya transcurrido el plazo legamente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.
 - b) Habiendo el interesado interpuesto el correspondiente recurso, no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
 - c) Habiendo el interesado interpuesto el correspondiente recurso, el órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 534. Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, cuando unas conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente:**
- a) Se deberá proseguir el procedimiento hasta fijarla exactamente.
 - b) Se deberá instruir un procedimiento anexo.
 - c) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.
 - d) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución no será inmediatamente ejecutiva.
- 535. Cuando el órgano competente para resolver un procedimiento sancionador considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculcado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en un plazo de:**
- a) Diez días.
 - b) Quince días.
 - c) Veinte días,
 - d) Treinta días.
- 536. Señale la respuesta correcta en relación a un procedimiento complementario para fijar la cuantía destinada a indemnizar daños o perjuicios a las Administraciones que no hubiera quedado determinada en el correspondiente expediente sancionador:**
- a) Este procedimiento será susceptible de terminación convencional.
 - b) Ni la aceptación por parte del infractor de la resolución, ni una posible terminación convencional, implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad.
 - c) La resolución de dicho procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

537. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y notificado resolución expresa o se haya formalizado acuerdo:

- a) Podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización particular.
- b) Podrá declararse la caducidad del procedimiento.
- c) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- d) Se producirá la prescripción del procedimiento.

538. Además de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que:

- a) La resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida.
- b) La resolución se pronuncie, en su caso, sobre la valoración del daño causado.
- c) La resolución se pronuncie sobre la cuantía y el modo de la indemnización.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

539. En un procedimiento de responsabilidad patrimonial una vez finalizado el trámite de audiencia o, en su caso, recibida el dictamen a que se refiere el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el órgano competente deberá:

- a) Dictar resolución o someter una propuesta de acuerdo para una terminación convencional del procedimiento.
- b) Dictar resolución.
- c) Someter una propuesta de acuerdo para una terminación convencional del procedimiento.
- d) Elevar una propuesta de resolución al órgano correspondiente.

540. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito autonómico y local, se resolverán:

- a) Conforme a las normas que determine su régimen jurídico, y en su defecto, por las normas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la Administración Local.
- c) Por el Ministro respectivo o Consejo de Ministros conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- d) Por el órgano competente para resolver el procedimiento, que será distinto del instructor del mismo.

541. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por:

- a) El Ministro respectivo.
- b) El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.
- c) El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común o cuando una ley así lo disponga.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

542. En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y en su defecto:

- a) Se aplicarán las normas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
- b) Se aplicarán las normas previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) Se aplicarán las normas previstas en sus estatutos.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

543. En lo relativo al desistimiento por la Administración, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que:

- a) La Administración podrá desistir en procedimientos iniciados de oficio.
- b) El desistimiento será motivado.
- c) Podrá desistir en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

544. ¿En qué procedimientos la Administración podrá desistir de un procedimiento o renunciar a sus derechos?

- a) La Administración podrá desistir de un procedimiento iniciado a instancia de parte.
- b) La Administración puede renunciar a sus derechos, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.
- c) La Administración solo podrá desistir de los procedimientos iniciados de oficio, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.
- d) En todo caso, la Administración podrá desistir de un procedimiento o renunciar a sus derechos, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

545. El abandono del derecho por parte del interesado en la terminación del procedimiento administrativo se denomina:

- a) Caducidad.
- b) Renuncia.
- c) Acto definitivo.
- d) Desistimiento.

546. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia por los interesados y declarará concluso el procedimiento:

- a) Siempre.
- b) Nunca, el procedimiento proseguirá hasta que se le sea notificada resolución expresa al respecto.
- c) Siempre, salvo que, habiéndose personado terceros interesados en el procedimiento, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueran notificados del desistimiento o renuncia.
- d) Siempre que el desistimiento sea motivado, y en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

547. En relación al desistimiento y renuncia por los interesados, señale la afirmación incorrecta:

- a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud.

- b) Cuando un interesado quiera desistir o renunciar a su solicitud deberá hacerlo de una manera expresa o presunta.
- c) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos siempre que no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

548. En un caso de desistimiento o renuncia si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados:

- a) El desistimiento solo afectan a aquellos que la hubiesen formulado.
- b) La renuncia solo afectan a aquellos que la hubiesen formulado.
- c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

549. Si la cuestión suscitada por la incoación de un procedimiento administrativo entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición o esclarecimiento, aunque el interesado desista o renuncie a sus derechos:

- a) La Administración seguirá el procedimiento.
- b) La Administración declarara concluso el procedimiento.
- c) La Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
- d) La Administración incoará un nuevo procedimiento.

550. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El desistimiento es la terminación anormal de un proceso debido a que los interesados manifiestan su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que la basaba, que podrá ejercitar en un nuevo procedimiento posterior.
- b) La renuncia es la terminación anormal de un procedimiento por el que los interesados manifiestan su voluntad de abandonar su pretensión, renunciando al derecho material que la apoya, es decir que posteriormente no podrá volver a ejercitar dicho derecho.
- c) El desistimiento es la terminación anormal de un proceso debida a que los interesados manifiestan su voluntad de abandonar su pretensión, renunciando al derecho material que la apoya, es decir que posteriormente no podrá volver a ejercitar dicho derecho.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

551. A su juicio, indique la afirmación correcta en relación a la prescripción y caducidad de las acciones iniciadas por la Administración:

- a) La prescripción está en relación con el tiempo o plazo que tiene la Administración para iniciar un procedimiento.
- b) La caducidad está en relación con el tiempo o plazo que tiene la Administración para finalizar un procedimiento.
- c) La prescripción está en relación con el tiempo a plazo que tiene la Administración para finalizar un procedimiento.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

552. Como regla general, el día inicial del cómputo (*dies a quo*) del plazo de la caducidad de un procedimiento iniciado de oficio por la Administración será:

- a) La fecha de notificación a los interesados.
- b) La fecha de adopción del acuerdo de incoación.

- c) La fecha de inicio de las diligencias previas.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

553. Como regla general, el día final del cómputo (*dies ad quem*) del plazo de la caducidad de un procedimiento sancionador iniciado de oficio por la Administración será:

- a) La fecha de notificación a los interesados.
- b) La fecha de adopción del acuerdo de sanción.
- c) La fecha de interposición de cualquier recurso por parte de los interesados.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

554. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en lo referente a la caducidad, establece que los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción y alude a la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción. En este caso, no es necesario cumplimentar el trámite de:

- a) Información Pública.
- b) Proposición de prueba.
- c) Alegaciones.
- d) Audiencia al interesado.

555. Cuando la Administración acuerde el archivo de las actuaciones y declare mediante resolución la caducidad, contra está resolución:

- a) No cabe recurso alguno.
- b) Procederán los recursos pertinentes.
- c) Procede el recurso potestativo de reposición.
- d) Proceden las alegaciones pertinentes.

556. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento, en un plazo de:

- a) Un mes.
- b) Diez días.
- c) Tres meses.
- d) Un año.

557. En un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del Interesado se declarará la caducidad:

- a) Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al mismo.
- b) Por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean necesarios para dictar resolución.
- c) Por una imposibilidad material de continuar con el procedimiento.
- d) Cuando se produzca la paralización del procedimiento por inactividad de la Administración.

558. Consumido el plazo establecido sin que un particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación de un procedimiento administrativo:

- a) La Administración acordará el archivo de las actuaciones y se le notificará al interesado.
- b) La Administración acordará el archivo de las actuaciones.
- c) La Administración declarará la caducidad de las actuaciones.

d) La Administración reanudará la tramitación del procedimiento administrativo.

559. Señale la respuesta incorrecta. Cuando el interesado se mantenga inactivo en la cumplimentación de trámites que no sean indispensables para dictar resolución en un procedimiento administrativo:

- a) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado.
- b) Podrá acordarse la caducidad por la inactividad del interesado.
- c) La inactividad del interesado no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

560. La caducidad en un procedimiento administrativo:

- a) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- b) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
- c) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- d) No producirá por sí sola la caducidad o renuncia de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

561. En los procedimientos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido su prescripción:

- a) Podrán incorporarse a este procedimiento administrativo los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.
- b) No podrán incorporarse a este procedimiento administrativo los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.
- c) Deberán incorporarse a este procedimiento administrativo los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

562. Podrá acordarse la tramitación del procedimiento simplificado:

- a) Por razones de interés general y/o complejidad del procedimiento.
- b) Por razones de interés público.
- c) Por falta de complejidad del procedimiento.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

563. El procedimiento simplificado podrá iniciarse:

- a) De oficio o a instancia de los interesados.
- b) Únicamente de oficio, ya que la Administración es la encargada de determinar las causas de interés público y la falta de complejidad del procedimiento.
- c) Únicamente a instancia de los interesados, ya que deben estar de acuerdo en la tramitación de este tipo de procedimiento.
- d) Por iniciativa del órgano competente para la tramitación del mismo.

564. El plazo establecido para resolver el procedimiento simplificado es de:

- a) Quince días desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación del mismo.
- b) Treinta días desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del mismo.

- c) La mitad del plazo establecido para la tramitación del procedimiento ordinario.
- d) Treinta días desde que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación del mismo.

565. El procedimiento simplificado constará de los siguientes trámites:

- a) Iniciación, subsanación de solicitudes en su caso, alegaciones y trámite de audiencia en caso de que la resolución sea desfavorable para el interesado, entre otros.
- b) Informe del servicio jurídico o Consejo General del Poder Judicial o dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, en caso de que sean preceptivos, y resolución, entre otros.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Iniciación, subsanación de solicitudes en su caso, trámite de audiencia y resolución.

566. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, una vez iniciado el mismo, el órgano competente para su tramitación podrá suspender de oficio el procedimiento general y acordar el inicio por el procedimiento simplificado:

- a) Cuando considere inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, esté clara la valoración del daño y determinada la cuantía de la indemnización.
- b) Existan elementos de juicio suficientes.
- c) Existan razones de interés público.
- d) Ninguna es correcta.

567. En un procedimiento sancionador, el órgano competente para iniciar el procedimiento podrá acordar la tramitación del procedimiento simplificado:

- a) Cuando esté clara la valoración del daño y sea considerado como leve.
- b) Cuando existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve.
- c) Cuando esté determinada la cuantía de la indemnización.
- d) Cuando no existan elementos de juicio suficientes.

568. Se podrá acordar la tramitación simplificada del procedimiento:

- a) Siempre que los interesados no se opongan de forma expresa, en caso de que el mismo se inicie de oficio.
- b) Siempre que la Administración considere que concurren las razones establecidas para ello, en caso de que el mismo se inicie a instancia de los interesados.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Siempre que la Administración lo considere oportuno, sea cual sea la forma de iniciación del mismo.

569. El plazo establecido para desestimar la solicitud para la tramitación del procedimiento simplificado, en caso de iniciación a instancia de los interesados, será:

- a) Siete días desde su presentación.
- b) Quince días desde que tenga entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.
- c) Diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación.
- d) Cinco días desde su presentación.

570. En relación a la tramitación simplificada de un procedimiento administrativo común el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria:

- a) Con anterioridad al trámite de audiencia.

- b) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución.
- c) En cualquier momento del procedimiento.
- d) Con anterioridad a la adopción de medidas provisionales.

571. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación simplificada del procedimiento deberá ser notificada a los interesados?

- a) No es necesario.
- b) Si, es preceptivo cuando haya sido acordada de oficio.
- c) Depende de la voluntad del órgano instructor.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

572. De las siguientes afirmaciones en relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común señale la incorrecta:

- a) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada.
- b) No existe posibilidad de recurso si la Administración desestima la tramitación simplificada de un procedimiento.
- c) La desestimación de la solicitud por parte de los interesados de la tramitación simplificada de un procedimiento deberá constar expresamente por parte de la Administración.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

573. En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común en los casos que sea preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, el dictamen si lo solicita el órgano competente podrá ser emitido en el plazo de:

- a) Diez días.
- b) Quince días.
- c) Veinte días
- d) Treinta días.

574. En el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver:

- a) Acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados.
- b) Continuará el procedimiento con arreglo a la tramitación simplificada, lo que se notificará a los interesados.
- c) Acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

575. En el caso que un procedimiento con tramitación simplificada exigiera la realización de un trámite no previsto en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Se tramitará también con tramitación simplificada.
- b) Podrá ser tramitado de manera simplificada.
- c) Podrá ser tramitado de manera ordinaria.
- d) Deberá ser tramitado de manera ordinaria.

576. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dedica a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común?

- a) Artículo 86.
- b) Artículo 90.
- c) Artículo 96.
- d) Artículo 98.

577. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el órgano competente para resolver acuerda continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria:

- a) Se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento.
- b) Se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
- c) No se convalidan las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento.
- d) Se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del informe del servicio jurídico.

578. ¿En qué tipos de procedimientos no cabe la oposición expresa por parte del interesado al acuerdo de iniciación de oficio de la tramitación simplificada de dicho procedimiento?

- a) En todo tipo de procedimientos.
- b) En el procedimiento administrativo común.
- c) En procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
- d) En procedimientos de naturaleza sancionadora.

579. En la tramitación de un procedimiento de manera simplificada, ¿en qué caso se producirá la suspensión automática del plazo para resolver?

- a) Cuando deba informar el servicio jurídico preceptivamente.
- b) Cuando deba informar preceptivamente el Consejo General del Poder Judicial.
- c) Cuando sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma.
- d) En ningún caso.

580. Para que un órgano de la Administración pueda ordenar un acto material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares:

- a) Debe notificarlo al particular interesado.
- b) Debe adoptar previamente una resolución que le sirva de fundamento jurídico.
- c) Debe adoptar previamente una resolución que le sirva de fundamento jurídico y debe notificarlo al interesado.
- d) Debe adoptar previamente una resolución que le sirva de fundamento jurídico y debe Publicarlo.

581. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones:

- a) Salvo que se trate de una resolución de un procedimiento sancionador.
- b) Que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.

- c) Salvo acuerdo motivado y en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.
- d) Salvo que el órgano instructor eleve al órgano competente para resolver propuesta expresa al respecto.

582. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo, serán inmediatamente ejecutivos, salvo:

- a) Que se produzca la suspensión de la ejecución del acto o una disposición establezca lo contrario.
- b) Que se trate de una resolución de un procedimiento sancionador contra la que quepa cualquier recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
- c) Que necesite aprobación o autorización superior.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

583. Indique la respuesta incorrecta. Cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, este pago se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes:

- a) Tarjeta de Crédito y débito.
- b) Transferencia bancaria.
- c) Domiciliación bancaria.
- d) Pago en ventanilla.

584. Cuando un acto administrativo indique el cumplimiento de una obligación derivada de una imposición legal como, por ejemplo, el pago del IRPF correspondiente a sus retribuciones esta obligación será:

- a) Personalísima de hacer.
- b) No personalísima de hacer.
- c) Personalísima de soportar.
- d) No personalísima.

585. Una imposición dictada por la Administración en un acto administrativo como, por ejemplo, el pago de una sanción de tráfico es una obligación:

- a) Personalísima de hacer.
- b) No personalísima de hacer.
- c) Personalísima de soportar.
- d) No personalísima.

586. Las Administraciones Públicas podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos:

- a) Salvo en los supuestos que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley.
- b) Salvo cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) A través de sus órganos competentes y aunque no se haya realizado el apercibimiento previo.

587. En caso de efectuar la ejecución forzosa y fueran varios los medios de ejecución admisibles, la Administración elegirá:

- a) El menos restrictivo de la libertad individual.
- b) El menos restrictivo de los derechos individuales.
- c) El menos oneroso para el interesado.

d) El más restrictivo de la libertad individual.

588. No es un medio de ejecución forzosa de las Administraciones Públicas:

- a) El apremio sobre el patrimonio.
- b) La ejecución subsidiaria.
- c) La intervención sobre las personas.
- d) La multa coercitiva.

589. Si en un proceso de ejecución forzosa fuese necesario entrar en el domicilio de un afectado o en otros lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener:

- a) El consentimiento del afectado.
- b) La oportuna autorización policial.
- c) El consentimiento del afectado o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

590. En lo relativo al apremio sobre el patrimonio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, en cualquier caso, no podrá imponerse:

- a) Una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma reglamentaria.
- b) Una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- c) Salvo que se trate de actos personalísimos en que no proceda la compulsión sobre la persona.
- d) Una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a la Constitución.

591. Si en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras:

- a) Del apremio sobre el patrimonio.
- b) De la ejecución subsidiaria.
- c) De la multa coercitiva.
- d) De la compulsión sobre las personas.

592. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece para la ejecución subsidiaria:

- a) Que habrá lugar a la misma cuando se trate de actos personalísimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
- b) Que habrá lugar a la misma cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
- c) El importe de gastos, daños y perjuicios podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la Liquidación definitiva.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

593. En relación a la ejecución subsidiaria la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece:

- a) En la ejecución subsidiaria las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.
- b) El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto para el apremio sobre el patrimonio.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

- 594. Las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos, pueden imponer multas coercitivas:**
- a) Reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
 - b) Que podrán liquidarse de manera provisional.
 - c) Que no serán compatibles con el resto de las sanciones.
 - d) En el supuesto de actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
- 595. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, en los siguientes supuestos:**
- a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
 - b) Actos no personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
 - c) Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
 - d) Actos personalísimos de no hacer o soportar en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
- 596. Cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, en los siguientes supuestos:**
- a) Actos en que, no procediendo la compulsión, la Administración la estimara conveniente.
 - b) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
 - c) Actos no personalísimos de hacer en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
 - d) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
- 597. Los recargos que se imponer por el retraso en el pago de tributos, pueden considerarse como uno de los siguientes medios de ejecución forzosa disponibles por las Administraciones Públicas:**
- a) Apremio sobre el patrimonio.
 - b) Ejecución subsidiaria.
 - c) Multa coercitiva.
 - d) Ejecución sobre las personas.
- 598. En función del artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la multa coercitiva es:**
- a) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
 - b) Proporcional a las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
 - c) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.
 - d) Incompatible con otras sanciones que puedan imponerse.
- 599. Los actos administrativos podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y:**
- a) Dentro siempre del respeto al principio de proporcionalidad.
 - b) Sea una obligación personalísima de hacer o soportar.
 - c) Dentro siempre del respeto a su dignidad y los derechos reconocidos en la Constitución.
 - d) Los daños y perjuicios derivados de la no realización de la prestación se liquidarán y cobrarán en vía ejecutiva.

- 600. En relación con la compulsión sobre las personas si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación:**
- a) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía judicial.
 - b) El obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa.
 - c) El obligado deberá proponer un medio de ejecución de la prestación.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 601. El desalojo de una vivienda ilegalmente ocupada, puede considerarse como uno de los siguientes medios de ejecución forzosa disponibles por las Administraciones Públicas:**
- a) Apremio sobre el patrimonio.
 - b) Ejecución subsidiaria.
 - c) Ejecución sobre las personas.
 - d) Compulsión sobre las personas.
- 602. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas habilita a las Administraciones Públicas el empleo de la fuerza para la ejecución y cumplimiento de algunos de sus actos administrativos en su artículo:**
- a) Cien.
 - b) Ciento uno.
 - c) Ciento cuatro.
 - d) Ciento seis.
- 603. En relación con la ejecución forzosa, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, establece que contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo al procedimiento legalmente establecido las acciones posesorias:**
- a) Serán admitidas a trámite.
 - b) No serán admitidas a trámite.
 - c) Solo serán admitidas a trámite previo recurso potestativo de reposición contra la resolución correspondiente.
 - d) Solo serán admitidas a trámite las que se motiven mediante la intervención de un órgano judicial.
- 604. Señale la respuesta correcta, ¿qué son acciones posesorias?**
- a) La resolución de una cuestión de usurpación de una propiedad por parte de un particular, para devolver su posesión a la Administración.
 - b) La resolución de una cuestión de usurpación de una propiedad por parte de la Administración, para devolver su posesión a su legítimo dueño.
 - c) El hecho concreto de la expropiación de una propiedad por parte de la Administración.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

331	D	53
332	A	53
333	D	53
334	D	53
335	D	53
336	B	53
337	D	53
338	A	53
339	B	53
340	C	53
341	A	54
342	A	55
343	B	55
344	A	55
345	B	55
346	B	56
347	C	56
348	A	56
349	C	56
350	C	56
351	D	56
352	B	56
353	D	56
354	D	56
355	D	56
356	A	57
357	C	57
358	D	58
359	A	58
360	A	59

361	C	60
362	A	61
363	B	61
364	D	61
365	A	62
366	D	62
367	B	62
368	C	62
369	C	62
370	B	62
371	A	63
372	A	63
373	D	63
374	B	63
375	B	63
376	B	64
377	C	64
378	A	64
379	D	64
380	D	64
381	C	65
382	C	65
383	B	65
384	C	65
385	B	66
386	A	66
387	C	66
388	C	66
389	D	66
390	C	66
391	B	66
392	A	66
393	C	66
394	B	67
395	A	67
396	D	67
397	B	67
398	B	67
399	C	67
400	B	68

401	D	68
402	B	68
403	A	68
404	D	68
405	C	68
406	B	68
407	C	68
408	A	68
409	D	69
410	B	69
411	D	69
412	D	69
413	D	69
414	A	69
415	C	69
416	A	69
417	B	69
418	A	69
419	C	69
420	D	70
421	D	70
422	A	70
423	B	70
424	D	70
425	C	70
426	D	71
427	A	71
428	C	71
429	A	72
430	B	72
431	C	73
432	B	73
433	B	74
434	A	74
435	D	75
436	D	75
437	C	75
438	D	75
439	D	75
440	D	75

441	B	76
442	B	76
443	B	76
444	A	76
445	A	77
446	A	77
447	B	77
448	C	77
449	D	77
450	B	77
451	A	77
452	C	77
453	A	78
454	D	78
455	C	78
456	D	78
457	D	79
458	C	79
459	A	80
460	B	80
461	A	80
462	B	80
463	A	80
464	C	80
465	B	80
466	B	81
467	D	81
468	B	81
469	D	81
470	B	81
471	D	81
472	A	81
473	B	81
474	A	82
475	B	82
476	C	82
477	A	82
478	B	82
479	B	82
480	C	82

481	C	82
482	C	83
483	B	83
484	C	83
485	A	83
486	C	83
487	A	83
488	A	83
489	B	84
490	B	84
491	A	84
492	A	84
493	D	85
494	A	85
495	B	85
496	D	85
497	D	85
498	B	86
499	A	86
500	B	86
501	D	86
502	D	86
503	C	86
504	C	86
505	D	87
506	D	87
507	A	87
508	B	87
509	C	87
510	B	87
511	B	88
512	D	88
513	B	88
514	D	88
515	B	88
516	A	88
517	C	88
518	C	88
519	D	88
520	A	88

521	C	88
522	D	88
523	B	89
524	D	89
525	D	89
526	B	89
527	D	89
528	A	89
529	C	89
530	A	90
531	D	90
532	A	90
533	D	90
534	C	90
535	B	90
536	D	90
537	C	91
538	D	91
539	A	91
540	B	92
541	B	92
542	A	92
543	D	93
544	C	93
545	B	94
546	C	94
547	B	94
548	D	94
549	C	94
550	D	94
551	D	95
552	B	95 STS 14-7-09
553	A	95 STS 14-7-09
554	A	95
555	B	95
556	C	95
557	A	95
558	A	95
559	B	95
560	C	95

561	A	95
562	D	96
563	A	96
564	B	96
565	C	96
566	A	96
567	B	96
568	C	96
569	D	96
570	B	96
571	B	96
572	C	96
573	B	96
574	A	96
575	D	96
576	C	96
577	B	96
578	D	96
579	C	96
580	C	97
581	B	97
582	D	98
583	D	98
584	C	98
585	A	98
586	C	99
587	A	100
588	C	100
589	C	100
590	B	101
591	A	101
592	D	102
593	C	102
594	A	103
595	A	103
596	D	103
597	C	103
598	A	103
599	C	104
600	B	104

601	D	104
602	C	104
603	B	105
604	B	105